

Odpowiedzi

Kazus I

W realiach analizowanej sprawy należało wniesć apelację podnosząc następujące, poniższe zarzuty i domagając się zmiany wyroku w tym zakresie.

- 1. Naruszenie przepisów prawa karnego materialnego tj. art. 156 § 1 pkt 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. poprzez ich niezastosowanie (kwalifikacja czynu przypisanego wyrokiem powinna być następująca: art. 207 § 1 k.k. i art. 156 § 1 pkt 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.). Kumulatywny zbieg przepisów ustawy występuje w przypadku spowodowania w ramach przestępstwa znęcania się ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 156 § 1 k.k.) – zob. szerzej. J. Giezek (red.), Komentarz do kodeksu karnego, Lex, teza 33 do art. 207 k.k.; W. Wróbel, A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna – komentarz, cz. II, tezy do art. 207 k.k.*
- 2. Ponadto należało podnieść, iż w wyniku naruszenia przepisów prawa karnego materialnego opisanego w pkt. 1 wymierzono karę pozbawienia wolności niższą niż najniższa jaka mogłaby być orzeczona przy prawidłowej kwalifikacji prawnej czynu przypisanego (przestępstwo z art. 156 § 1 pkt 2 k.k. jest zbrodnią - vide art. 7 § 2 k.k. - wobec tego najniższa kara, która mogła być wymierzona za to przestępstwo to 3 lata pozbawienia wolności – zob. też art. 11 § 3 k.k.; wymierzono zaś karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności na podstawie art. 207 § 1 k.k.; należało zaś – przy prawidłowej kwalifikacji prawnej wymierzyć karę w oparciu o art. 156 § 1 pkt 2 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k.).*
- 3. W niniejszej sprawie doszło też do naruszenia przepisów prawa karnego procesowego tj. art. 170 § 1 pkt 5 k.p.k. i art. 214 § 2 pkt 1 k.p.k., co mogło mieć wpływ na treść wyroku. Mając na uwadze treść tego ostatniego przepisu pozyskanie wywiadu kuratora sądowego było obowiązkowe (zbrodnia). Stąd też wniosek dowodowy w tym zakresie nie mógł zostać oddalony z uzasadnieniem, że zmierza w oczywisty sposób do przedłużenia postępowania.*

Wnioski odwoławcze:

(po pozyskaniu obligatoryjnego w tej sprawie wywiadu kuratora sądowego):

o zmianę zaskarżonego wyroku i przyjęcie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego z art. 207 § 1 k.k. i art. 156 § 1 pkt 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i wymierzenie oskarżonemu na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. kary 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz rozstrzygnięcie o kosztach procesu za postępowanie odwoławcze (obciążając nimi oskarżonego).

Kazus II

W sprawie należało wnieść apelację i podnieść zarzuty naruszenia przepisów prawa karnego materialnego (odpowiednio art. 438 pkt 1 i 1a k.p.k.):

*- tj. art. 177 § 2 k.k. przez jego wadliwe zastosowanie i art. 177 § 1 k.k. przez jego niezastosowanie w sytuacji, w której zachowanie oskarżonego nie wyczerpywało znamion tego pierwszego przepisu, skoro skutkiem wypadku drogowego nie był ciężki uszczerbek na zdrowiu pokrzywdzonego czy też jego śmierć (brak w opisie czynu przypisanego zwrotu „ciężki”; skutkiem niniejszego wypadku był uszczerbek na zdrowiu pokrzywdzonego w postaci złamania kości stopy, co skutkowało długotrwałą tj. 5 – miesięczną, niezdolnością do pracy, gdzie w treści art. 156 § 1 pkt 2 k.k. stanowi się o ciężkim uszczerbku na zdrowiu w postaci **całkowitej** albo **znacznej trwałej** niezdolności do pracy **w zawodzie**; czyn oskarżonego powinien być więc zakwalifikowany z art. 177 § 1 k.k.),*

- tj. art. 42 § 1 k.k. przez jego wadliwe zastosowanie, skoro orzeczono wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów, gdy przepis ten wskazuje, iż na jego podstawie można orzec jedynie „zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju”, co skutkowało tym, że wydany wyrok w tej części nie odpowiada prawu (kwestia zasadności orzeczenia środka karnego – art. 438 pkt 3 k.p.k. – nie wynika z okoliczności popełnionego przestępstwa, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji).

Należało podnieść także zarzut naruszenia przepisów prawa karnego procesowego, co mogło mieć wpływ na treść wyroku (art. 438 pkt 2 k.p.k.) poprzez wydanie zarządzenia o odroczeniu wydania wyroku zamiast wymaganego przepisem art. 411 § 1 k.p.k. w zw. z art. 93 § 1 k.p.k. postanowienia sądu, jak też poprzez nieprzeprowadzenie rozprawy od początku (vide art. 411 § 2 k.p.k.) mimo przekroczenia 14 – dniowego terminu o jakim stanowi art. 411 § 1 k.p.k.

Wniosek odwoławczy: o zmianę wyroku i przyjęcie kwalifikacji prawnej z art. 177 § 1 k.k. (w konsekwencji istotne złagodzenie wysokości kary pozbawienia wolności i wymierzenie jej z warunkowym zawieszeniem jej wykonania), wyeliminowanie środka karnego z art. 42 § 1 k.k., ewentualnie prawidłowe określenie zakresu tego środka (o ile sąd odwoławczy uzna, że zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w istocie jest w realiach tej sprawy konieczny). W pozostałej części o utrzymanie wyroku w mocy.

Czy też być może powinien być złożony wniosek o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania z uwagi na wskazane naruszenia przepisów prawa karnego procesowego?

Kazus III

Wyrok SN z 19 lutego 1973 r., I KR 371/72, OSNKW 1973, nr 7 - 8, poz. 97 -, „Użyte w art. 210 k.k. [obecnie art. 280 k.k.- przyp. D.K.] określenie "zabiera" odnosi się zarówno do sytuacji, gdy sprawca własnoręcznie odbiera pokrzywdzonemu mienie, które zamierza przywłaszczyć, jak i do wypadków, gdy pokrzywdzony pod wpływem groźby użycia gwałtu [obecnie przemocy – przyp. D.K.] sam natychmiast wydaje napastnikowi żądany przedmiot”.

Wyrok SA w Łodzi z 23 maja 2001 r., II AKa 83/01, orz. Prok. i Pr. 2002, nr 9, poz. 25 – „Istota rozboju polega na tym, że sprawca stosuje przemoc lub groźbę użycia natychmiastowej przemocy wobec osoby, by niezwłocznie zawładnąć cudzym mieniem, przy czym obojętne jest, czy czyni to własnoręcznie, czy też zmusza pokrzywdzonego do natychmiastowego wydania mienia. Różnica między przestępstwem rozboju a wymuszeniem rozbójniczym polega na tym, że w przypadku przestępstwa z art. 282 k.k. sprawca zmusza pokrzywdzonego do rozporządzenia mieniem na przyszłość”.

Analogicznie zagadnienie to postrzegane jest w doktrynie (M. Mozgawa [red.] Kodeks karny. Komentarz, Lex 2018, teza 11 do art. 280 k.k.): „Rozbój zachodzi nie tylko wtedy, kiedy sprawca odbiera pokrzywdzonemu rzecz (rzeczy), lecz także wtedy, kiedy pod wpływem przemocy wobec osoby lub groźby pokrzywdzony sam ją wydaje (tak wyrok SN z 19.02.1973 r., [I KR 371/72](#), OSNKW 1973/7–8, poz. 97; wyrok SA w Łodzi z 23.05.2001 r., [II Aka 83/01](#), Prok. i Pr.-wkl. 2002/9, poz. 25, a także Górniok [w:] Górniok i in., t. 2, s. 393–394; Michalski [w:] Wąsek, Zawłocki II, s. 977). Czyn taki nie stanowi wymuszenia rozbójniczego, ponieważ pokrzywdzony nie rozporządza mieniem. Jego zdolność do rozporządzenia nim zostaje mu przez sprawcę odjęta. W istocie ma tu miejsce zabór rzeczy przez sprawcę, a nie rozporządzająca czynność pokrzywdzonego”.

Tak więc zarzut pierwszy apelacji obrońcy jest całkowicie nietrafny.

Broń gazowa jest bronią palną zarówno w rozumieniu art. 263 § 2 k.k., jak i art. 280 § 2 k.k. (uchwała s. 7 sędziów SN z 29.01.2004 r., I KZP 39/03, OSNKW 2004, z. 2, poz. 13).

Broń gazowa była i jest bronią palną zarówno w rozumieniu art. 263 § 2 k.k., jak i art. 280 § 2 k.k. (wyrok SA w Katowicach z 22.06.2017 r., [II Aka 150/17](#), LEX nr 2343421).

W obu wskazanych judykatach przeprowadzono stosowną analizę prawną odnoszącą się do powyższego zagadnienia, korzystając w szczególności z argumentacji systemowej zewnętrznej (odwołując się do definicji legalnej broni palnej sformułowanej na gruncie ustawy z 21.05.1999 r. o broni i amunicji – tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1839).

Powyższe stanowisko judykatury i argumentacja przytoczona w tej materii zyskały akceptację w doktrynie (zob. art. M. Mozgawa [red.] Kodeks karny. Komentarz, Lex 2018, teza 7 do art. 263 k.k. oraz Cz. P. Kłak, Glosa do uchwały SN z dnia 29 stycznia 2004 r., I KZP 39/03, Lex).

Tak więc zarzut drugi apelacji obrońcy jest także całkowicie nietrafny.

Zarzut naruszenia przepisów prawa procesowego o składzie sądu trafny jedynie w tym sensie, że nie wydano postanowienia o rozpoznaniu sprawy w składzie 3 sędziów. Z przepisu art. 28 § 3 k.p.k. wynika, że w takim składzie sąd okręgowy mógł procedować (zamiast składu jeden sędzia i dwóch ławników wynikającego z art. 28 § 2 k.p.k. – w sprawie mieliśmy do czynienia ze zbrodnią). Nie mamy tu więc do czynienia z bezwzględną przyczyną odwoławczą, a jedynie z przyczyną względną, polegającą na niewydaniu postanowienia sądu o składzie 3 sędziów. Nie mogło to mieć jednak wpływu na treść orzeczenia.

Konkluzja: zarzuty i wniosek odwoławczy finalnie nie mogły prowadzić do uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania.